

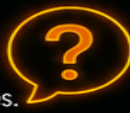
1ÈRE DROIT

CHAPITRE 2 LES SOURCES DU DROIT COURS DE PROF 4.0



INTRODUCTION

Les règles juridiques proviennent de différentes autorités nationales et européennes.



Quelles sont les sources du droit et comment s'organisent-elles ?



LES CODES

Code civil • Code pénal • Code du travail
Ils regroupent les règles pour faciliter leur consultation.

I. LES SOURCES NATIONALES DU DROIT

CONSTITUTION



Norme suprême adoptée en 1958
Droits fondamentaux • organisation des pouvoirs

BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ
DDHC 1789 • Préambule 1946 • Charte de l'environnement 2004

LOI



Adoptée par le Parlement

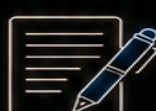
Projet ou proposition

↓
Débat et vote

↓
Promulgation

↓
Journal officiel

ORDONNANCE



Le gouvernement intervient dans le domaine de la loi.

Autorisation puis ratification du Parlement

DÉCRET



Pris par le président de la République, le Premier ministre ou un ministre

Précise souvent l'application d'une loi

ARRÊTÉ



Pris par un ministre, un préfet ou un maire

Portée nationale ou locale

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

ACCORD INTERPROFESSIONNEL



Tous les secteurs d'activité

CONVENTION COLLECTIVE



Une branche professionnelle

ACCORD D'ENTREPRISE



Une organisation particulière

JURISPRUDENCE



Solutions habituellement retenues par les juges



DROIT NÉGOCIÉ : règles négociées par les partenaires sociaux.

II. POUVOIRS, HIÉRARCHIE ET CONTRÔLE

A. LA SÉPARATION DES POUVOIRS



EXÉCUTIF

Président • Premier ministre • Gouvernement
Mettre en œuvre les lois et conduire la politique



LÉGISLATIF

Assemblée nationale + Sénat = Parlement
Discuter, modifier et voter les lois



JUDICIAIRE

Juridictions judiciaires et administratives
Trancher les litiges et sanctionner les infractions



ÉQUILIBRE DES POUVOIRS → PROTECTION DES LIBERTÉS

B. LA HIÉRARCHIE DES NORMES



Une norme inférieure doit respecter les normes supérieures.

C. LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ



CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Il vérifie la conformité des lois à la Constitution.

JUSTICIABLE

↓
QPC

↓
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

QPC : contester une loi qui porte atteinte aux droits et libertés.

III. LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

A. LES TEXTES EUROPÉENS



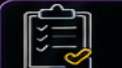
TRAITÉS

Fonctionnement • objectifs • compétences de l'Union



RÈGLEMENT

Obligatoire et directement applicable dans tous les États membres



DIRECTIVE

Fixe un résultat à atteindre
Elle doit être transposée dans le droit national.

B. LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES



COMMISSION EUROPÉENNE

Propose les textes



PARLEMENT EUROPÉEN

Représente les citoyens



CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Représente les gouvernements

Adoptent les règlements et les directives



CJUE

Veille au respect du droit de l'Union européenne

EN SYNTHÈSE



SOURCES NATIONALES + SOURCES EUROPÉENNES



HIÉRARCHIE + CONTRÔLES



COHÉRENCE DU DROIT • PROTECTION DES CITOYENS